

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1661/2531

บริษัท เมโทรอินเวสต์เมนต์ จำกัด กับ
พวก

นาย สุนทร ณ สงขลา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 328, มาตรา 329
ป.วิ.อ. มาตรา 221

หนังสือรับรองของอธิบดีกรมอัยการที่จำเลยยื่นพร้อมฎีกาเป็นหลักฐานเช่นเดียวกับการที่อธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาถือได้ว่าเป็นการรับรองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 แล้ว โจทก์ก่อสร้างตลาดผิดจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและยังก่อสร้างต่อไปโดยไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตจำเลยซึ่งเป็นหัวหน้าเขตให้ โจทก์ปฏิบัติการณ์ให้ถูกต้อง โจทก์ก็เพิกเฉย การที่จำเลยใช้เครื่องขยายเสียงพูดกับคนงานของโจทก์บริเวณที่ทำการก่อสร้างว่า"งานบริษัทนี้ (หมายถึงบริษัทโจทก์) พวกคุณไม่ต้องมาทำอีกต่อไปแล้ว พวกคุณไม่ต้องมาอยู่คอยเพราะคอยแค่ไหนก็ไม่สามารถจะทำได้ พวกคุณไปทำงานที่อื่นได้แล้วบริษัทอื่นที่ดีกว่านี้ยังมีอีกมาบริษัทแล้ว ๆ อย่างนี้หากพวกคุณขึ้นอยู่คอยต่อไปพวกคุณก็อดตายขณะนี้ผู้จัดการบริษัทนี้ก็ได้หลบหนีไปแล้วและบริษัทนี้ก็ไม่มีใบอนุญาตด้วย" เป็นการกล่าวเพื่อชี้แจงให้คนงานทราบว่าการก่อสร้าง ผิดแบบแปลนและใบอนุญาตหมดอายุ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย คนงานอาจมีความผิดด้วย ขอให้คนงานหยุดก่อสร้างและอย่ารอทำงานเพราะกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องก็ต้องใช้เวลาหลายเดือน คำกล่าวเช่นนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตในฐานะที่จำเลยเป็นเจ้าพนักงาน

ปฏิบัติการตามหน้าที่ แม้การใช้ถ้อยคำจะไม่สมควรและเกินเลยไปบ้างก็ยังไม่เป็นความผิดฐานหมิ่น ประมาท

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2526 เวลากลางวันจำเลยได้กล่าวข้อความอันเป็นการโฆษณาด้วยเครื่องขยายเสียงหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ต่อหน้าคนงานก่อสร้างและบุคคลอื่นว่า "งานบริษัทนี้(หมายถึงบริษัทโจทก์) พวกคุณไม่ต้องมาทำอีกต่อไปแล้ว พวกคุณไม่ต้องมาอยู่คอย เพราะคอยแค่นี้ก็ไม่สามารถจะทำได้ พวกคุณไปทำงานที่อื่นได้แล้ว บริษัทอื่นที่ดีกว่านี้ยังมีอีกมาก บริษัทเลว ๆ อย่างนี้ หากพวกคุณขึ้นอยู่คอยต่อไปพวกคุณก็อดตาย ขณะนี้ผู้จัดการบริษัทนี้(หมายถึงโจทก์ที่ 2) ก็ได้หลบหนีไปแล้วและบริษัทนี้ก็ไม่มีใบอนุญาตด้วย" ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงทำให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชัง เหตุเกิดที่ตลาดราชวัตรแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328(1), 59, 83 ให้จำเลยแก้ไขข่าวให้โจทก์ทางหนังสือพิมพ์กับปิดประกาศแก้ไขข่าวให้โจทก์ในที่เกิดเหตุด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 328 ลงโทษตามมาตรา 328 ซึ่งเป็นบทหนักปรับจำเลย 3,000 บาท โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยประกาศแก้ไขข่าวให้โจทก์ทางหนังสือพิมพ์และปิดประกาศแก้ไขข่าวให้โจทก์ ณ ที่เกิดเหตุเป็นเวลา 7 วัน ติดต่อกันด้วยจำเลยฎีกาโดยอธิบดีกรมอัยการรับรองฎีกาของจำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ที่โจทก์ได้แย้งมาในคำแก้ฎีกาว่า อธิบดีกรมอัยการมิได้ลงลายมือชื่อรับรองในฎีกา แต่ทำหนังสือรับรองมาต่างหาก ผิดเงื่อนไขที่

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 บัญญัติไว้ ไม่ชอบที่จะวินิจฉัย
ให้ นั้น เห็นว่า หนังสือรับรองของอธิบดีกรมอัยการที่จำเลยยื่นพร้อมฎีกา ถือได้ว่า
เป็นการรับรองตามความประสงค์ของกฎหมายแล้ว เพราะเป็นหลักฐานเช่นเดียวกับการ
การที่อธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาเมื่อฎีกาของจำเลยอธิบดีกรม
อัยการได้รับรองให้ฎีกาแล้ว ศาลฎีกาจึงชอบที่จะวินิจฉัยฎีกาของจำเลยได้

ในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงตามที่จำเลยฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่คู่
ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีโจทก์ที่ 2
เป็นกรรมการผู้จัดการโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของตลาดราชวัตร ส่วนจำเลยมีตำแหน่งเป็น
หัวหน้าเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคาร
ในเขตดุสิตให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อประมาณปี 2524 โจทก์ที่ 1 ทำการก่อสร้าง
ปรับปรุงตลาดราชวัตร ใหม่ครั้งวันที่ 5 พฤษภาคม 2526 เวลา 10 นาฬิกาเศษ ขณะที่
โจทก์ที่ 1 ปรับปรุงก่อสร้างตลาดราชวัตร ยังไม่เสร็จ จำเลยกับพวกได้พากันไปที่
บริเวณตลาดราชวัตร ที่โจทก์ที่ 1 กำลังทำการปรับปรุงก่อสร้างแล้วพบกับคนงาน
ของโจทก์ที่ 1 นักร้องคนต่อหน้าพ่อค้าแม่ค้าที่มาฟังว่า ให้คนงานหยุดทำงาน การ
ก่อสร้างที่ผ่านมาแล้วต้องทุบทิ้งเพราะก่อสร้างผิดแบบ ใครขึ้นทำต่อไปก็จะถูกจับกุม
คอยอยู่อีกก็ปีก็ไม่มีการสร้างได้ ขึ้นอยู่ต่อไปก็จะอดตาย ทั้งผู้จัดการก็หลบหนีไป
แล้ว"...

"ที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดเพราะจำเลยกล่าว
ข้อความตามฟ้องโดยสุจริตในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่นั้น จำเลย
นำสืบฟังได้ว่า โจทก์ก่อสร้างตลาดผิดจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและก่อสร้างต่อ
ไปโดยไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตจำเลยให้โจทก์ปฏิบัติการให้ถูกต้อง โจทก์ก็เพิกเฉย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหนังสือหมาย ล.11 ลงวันที่ 11 มกราคม 2526 ไปยังโจทก์
ที่ 1 ให้โจทก์ที่ 1 ระงับการก่อสร้าง แล้วจำเลยให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีแก่

โจทก์ที่ 1 ต่อมาโจทก์ที่ 2 หลบหนี พนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับโจทก์ที่ 2 ไว้
รายละเอียดปรากฏตามรายงานแจ้งผลคดีและหมายจับหมายเลข 13 จำเลยกล่าว
ถ้อยคำตามฟ้องเพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบว่า การก่อสร้างทั้งหมดเป็นการกระทำที่ผิด
กฎหมาย เพราะก่อสร้างผิดแบบแปลนและใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ตามกฎหมายนั้น
พนักงานอาจมีความผิดด้วย ถ้าทางเขตจะแจ้งจับกุมพนักงานก็ย่อมทำได้ แต่ทางเขต
เห็นใจพนักงาน จำเลยขอให้พนักงานหยุดก่อสร้างและอย่าได้รบกวนทำงานเพราะกว่าจะ
แก้ไขให้ถูกต้องก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนพนักงานจะอดตาย ให้ไปหางานที่อื่นทำ เช่นนี้
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยกล่าวถ้อยคำตามฟ้องทั้งหมดนั้นเป็นการ
แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ในฐานะที่จำเลยเป็นเจ้าของพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
แม้จำเลยจะได้ใช้ถ้อยคำว่า "โจทก์ที่ 1 เป็นบริษัทแล้ว ๆ" ตามที่วินิจฉัยไว้แล้วก็เป็น
เพียงการใช้ถ้อยคำที่ไม่สมควรและเกินเลยไปบ้าง จำเลยจึงยังไม่มีความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(2)"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ